



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 71 del 14-05-2021

Registro generale n.442

Oggetto: DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE E LA BALNEAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE.

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale 17 aprile 2014, n. 19 recante: “Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione”.

Considerato che l’art. 1 della summenzionata Legge Regionale dispone che : “I comuni possono individuare entro il 30 marzo di ciascun anno le aree in cui è vietato l’accesso ai cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l’accesso secondo le norme della presente legge”.

Dato atto che non si è ancora provveduto alla individuazione di aree nelle quali è vietato l’accesso agli animali di cui sopra e pertanto, fino alla individuazione di queste aree, deve intendersi libero l’accesso alle spiagge degli animali da affezione.

Considerato, altresì, che è intenzione dell’Amministrazione Comunale consentire anche la balneazione degli animali presso le strutture balneari in concessione che non abbiano espresso diniego ai sensi della vigente legge regionale in materia, seppure con limiti temporali specifici.

Ritenuto opportuno di dover limitare temporalmente tale accesso, nonché di rendere compatibile la suddetta balneazione con la presenza dei bagnanti.

ORDINA

Art. 1

Accesso alle spiagge

- 1 - L’accesso e la permanenza sulle spiagge dei cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore è subordinato al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.
- 2 - Gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle spiagge.
- 3 - E’ vietato l’accesso agli animali di sesso femminile durante il periodo estrale.

4 - I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.

5 - Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni ma comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore, il quale eviterà anche che gli stessi animali arrechino disturbo alla quiete pubblica.

6 - Ai sensi della vigente Ordinanza balneare regionale è consentito attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza del cane.

7 - E' comunque sempre consentito l'accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti, i cani delle forze dell'ordine, e, previa autorizzazione, i cani muniti di brevetto di salvataggio.

Art. 2

Sorveglianza, norme igieniche e balneazione di cani e gatti

1 - Fatta salva la responsabilità di cui all'art. 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.

2 - Il proprietario o detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide dall'arenile e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.

3 - Nelle aree demaniali in concessione esistenti sul territorio comunale, la balneazione degli animali, sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore, è consentita negli orari 7,30 - 9,00 e 18,30 - 20,00, fatte salve specifiche comunicazioni da parte dei titolari/gestori, ai sensi art. 45 bis C.d.N., nel caso in cui gli stessi dichiarino di non poterli o volerli accogliere. Nelle concessioni in cui avviene la balneazione degli animali, è consentito attrezzare aree idonee come da Ordinanza balneare regionale.

Per quanto attiene le spiagge libere, sempre al di fuori dell'orario consentito per la balneazione assistita dall'Autorità Marittima, sarà possibile la balneazione degli animali nelle seguenti aree:

- spiaggia libera identificata al n. 27 della tavola 8D del vigente piano spiaggia, ubicata a sud del Torrente Borsacchio;
- area del vigente piano spiaggia, ubicata a sud del Pontile (identificata dalla tavola 8A del vigente piano spiaggia quale struttura a gestione pubblica e/o privata con possibile destinazione commerciale/turistico-ricreativa);
- spiaggia libera posta a sud dell'alaggio Comunale sito nella frazione Cologna Spiaggia, identificata al n. 30 della tavola 8E del vigente piano spiaggia.

3 bis - È vietato consentire agli animali di poter espletare i propri bisogni fisiologici in acqua.

4 - E' interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi.

5 - Al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo, il proprietario detentore deve impegnarsi a dare sollievo all'animale o agli animali al medesimo riconducibili.

Art. 3

Sanzioni

1 - L'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale, delle Forze dell'ordine e della Guardia Costiera, cui dovrà essere inoltrata, sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

L'Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e se ne dovrà dare comunicazione agli organi di stampa.

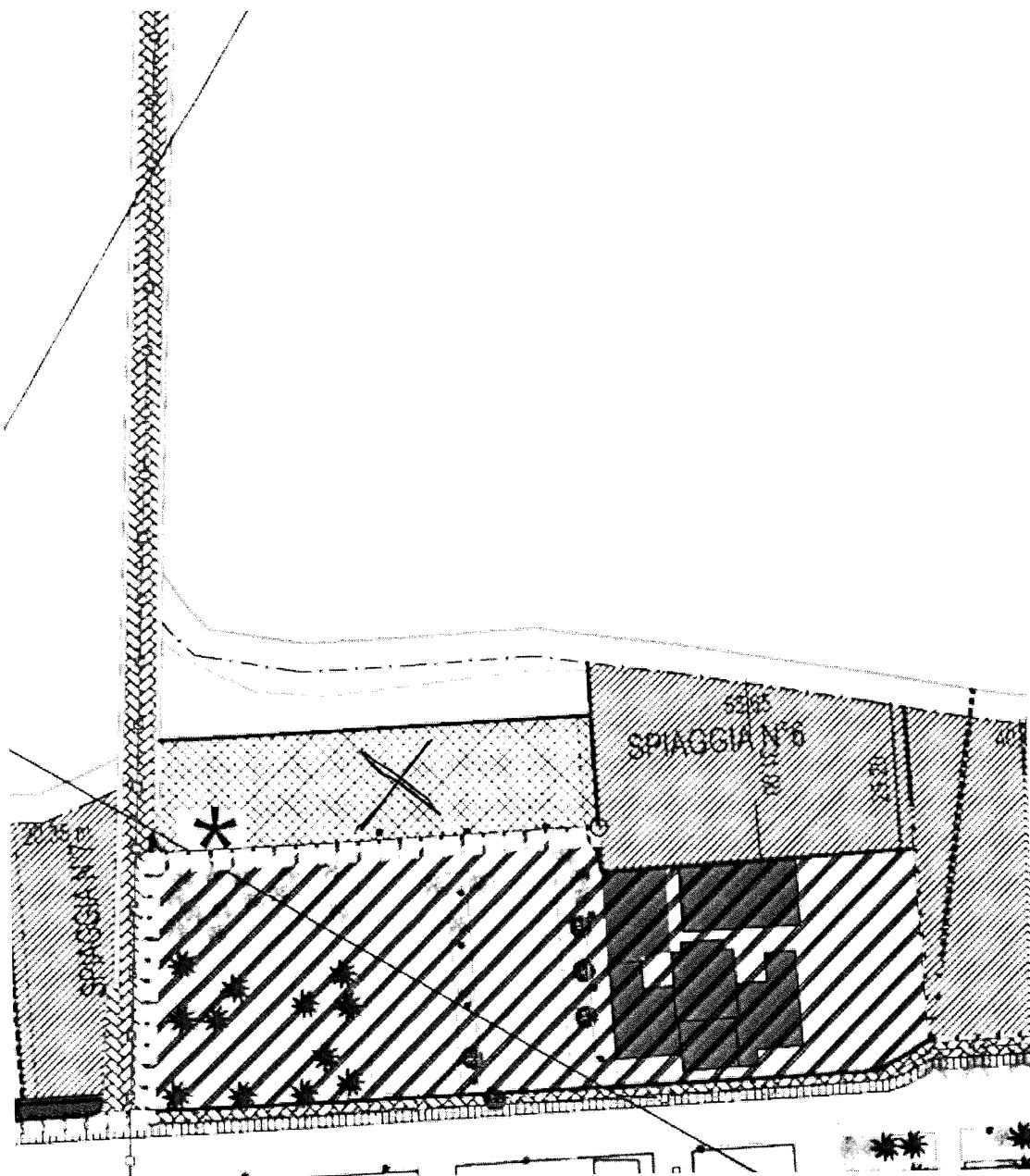
Il presente provvedimento sostituisce l'Ordinanza Sindacale n. 136 del 23/6/2015.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al T.A.R. Abruzzo entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione

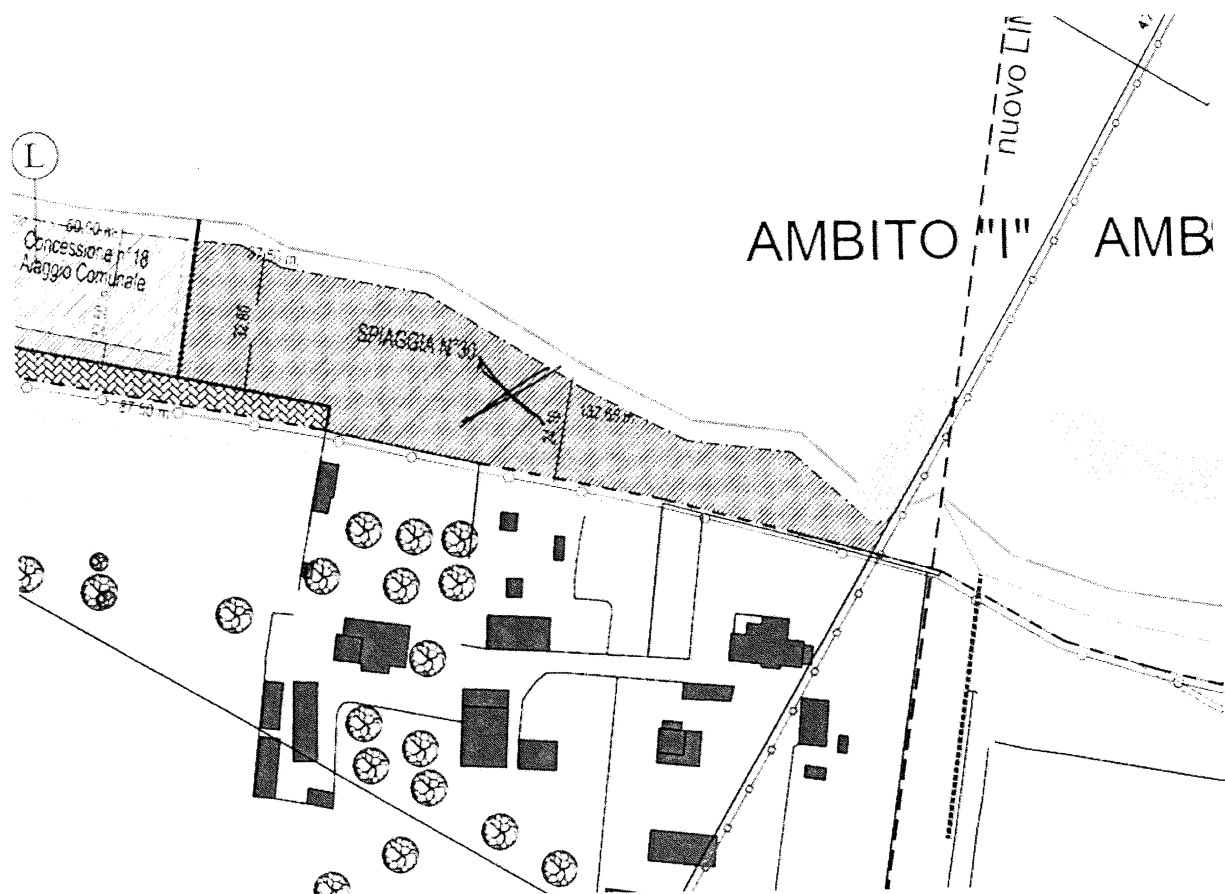


IL SINDACO
Avv. Sabatino Di Girolamo

TAV 8A VIGENTE PIANO SPIAGGIA



TAV 8E VIGENTE PIANO SPIAGGIA



TAV 8 D VIGENTE PIANO SPIAGGIA

